झारखण्ड सरकार

विधि विभाग



झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

विषय–सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम–12, 2017) की धारा 2 में संशोधन।
3. धारा–9 में संशोधन।
4. धारा–10 में संशोधन।
5. धारा–11क का अंतःस्थापन
6. धारा–13 में संशोधन।
7. धारा–16 में संशोधन।
8. धारा–17 में संशोधन।
9. धारा–20 का प्रतिस्थापन
10. धारा–21 में संशोधन।
11. धारा–30 में संशोधन।
12. धारा–31 में संशोधन।
13. धारा–35 में संशोधन।
14. धारा–39 में संशोधन।
15. धारा–49 में संशोधन।
16. धारा–50 का समावेशन।
17. धारा–51 में संशोधन।
18. धारा–54 में संशोधन।
19. धारा–61 में संशोधन।
20. धारा–62 में संशोधन।
21. धारा–63 में संशोधन।
22. धारा–64 में संशोधन।
23. धारा–65 में संशोधन।
24. धारा–66 में संशोधन।
25. धारा–70 में संशोधन।

26. धारा–73 में संशोधन।

27. धारा–74 में संशोधन।

28. धारा–74क का अंतःस्थापन

29. धारा–75 में संशोधन।

30. धारा–104 में संशोधन।

31. धारा–107 में संशोधन।

32. धारा–109 में संशोधन।

33. धारा–112 में संशोधन।

34. धारा–122 में संशोधन।

35. नयी धारा–122क का अंतःस्थापन

36. धारा–127 में संशोधन।

37. धारा–128क का अंतःस्थापन

38. धारा–140 में संशोधन।

39. धारा–171 में संशोधन।

40. अनुसूची– III में कतिपय कियाकलापों एवं संव्यवहारों के लिए भूतलक्षी छूट।

41. संदत करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय न किया जाना।

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम 12, 2017) में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड के राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। (i) यह अधिनियम झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जाएगा।

(ii) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

(iii) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत होंगे, जो झारखण्ड सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है।

2. धारा 2 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (61) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(61) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकार का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है और धारा 20 में उपबंधित रीति में ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी है ;'।

3. धारा 9 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) में, "मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहली लिकर" शब्दों के पश्चात्, "और विकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी ऐल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट, जो मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहली लिकर के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

4. धारा 10 का संशोधन।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात, "या धारा 74क", शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

5. धारा 11क का अंतःस्थापन।

साधारण पद्धति के परिणामस्वरूप उदग्रहीत नहीं किए गए या कम उदग्रहीत किए गए माल और सेवा कर की वसूली न करने की शक्ति।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"11क. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार को यह समाधान हो जाता है कि, --

(क) माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर राज्य कर के उदग्रहण (उसके गैर उद्ग्रहण सहित) के संबंध में कोई पद्धति साधारणतया प्रचलन में थी या है ; और

(ख) ऐसी पूर्तियां, जो निम्नलिखित के लिए दायी थीं या हैं-

(i) उन मामलों में, जहां उक्त पद्धति के अनुसार, राज्य कर उदग्रहीत नहीं किया गया था या उदग्रहीत नहीं किया जा रहा है, राज्य कर ; या

(ii) राज्य कर की ऐसी रकम, जिसे उक्त पद्धति के अनुसार उदग्रहीत किया जा रहा था या किया जा रहा है, से उक्तर रकम है,

तो झारखण्ड सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, ऐसी पूर्तियों पर संदेय संपूर्ण राज्य कर या ऐसी पूर्तियों पर संदेय राज्य कर के आधिक्य में राज्य कर, यदि उक्त पद्धति नहीं होती तो, उन पूर्तियों के संबंध में संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिन पर राज्य कर, उक्त पद्धति के अनुसार, उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था या उदग्रहीत नहीं किया जा रहा है या कम उद्ग्रहीत किया जा रहा था या कम उदग्रहीत किया जा रहा है ।"।

6. धारा 13 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में, --

(i) खंड (ख) में, "पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाए" शब्दों के स्थान पर, "उन मामलों में, जहां बीजक पूर्तिकार द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है, पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) उन मामलों में, जहां बीजक, पूर्तिकार द्वारा जारी किया जाना है, वहां प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख:";

(iii) पहले परंतुक में, "या खंड (ख)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, "या खंड (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

7. धारा 16 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 में, 1 जुलाई, 2017 से, उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

"(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 से संबंधित माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 के अधीन किसी विवरणी में, जिसे 30 नवंबर, 2021 तक फाइल किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ।

(6) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण, धारा 29 के अधीन रद्द किया जाता है और तत्पश्चात् या तो धारा 30 के अधीन किसी आदेश द्वारा या अपील प्राधिकारी अथवा अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में, रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहृत किया जाता है और जहां बीजक या नामे नोट के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय का लाभ रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख को उपधारा (4) के अधीन निर्बंधित नहीं था, वहां उक्त व्यक्ति, धारा 39 के अधीन ऐसी विवरणी में माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए ऐसे बीजक या नामे नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा,--

(i) उस वित्तीय वर्ष के पश्चात् आने वाले 30 नवंबर, जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट संबंधित है या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, फाइल की जाती है ; या

(ii) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से उस अवधि के लिए, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख तक, जहां ऐसी विवरणी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहृण के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, इनमें जो भी पश्चातवर्ती हो, फाइल की जाती है ।"।

8. धारा 17 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (झ) में, "धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के अनुसार" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में धारा 74" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

9. धारा 20 का प्रतिस्थापन

इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"20. (1) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे कर बीजक प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है, से धारा 24 के खंड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा होगी और वह ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा।

(2) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर राज्य कर प्रत्यय या प्रभारित एकीकृत कर का, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर उदग्रहण के अधीन सेवाओं के संबंध में राज्य या एकीकृत कर के प्रत्यय को उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, वितरण करेगा।

(3) राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में एक ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट होगी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वितरण किया जाएगा।"।

10. धारा 21 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

11. धारा 30 का संशोधन।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन होगा, जो विहित की जाएं।"।

12. धारा 31 का संशोधन।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 31 में, -

(क) उपधारा (3) के खंड (च) में, "कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो" शब्दों के "पश्चात्, "ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

'स्पष्टीकरण-खंड (च) के प्रयोजनों के लिए, "पूर्तिकार, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है" पद के अंतर्गत ऐसा पूर्तिकार भी होगा, जो केवल धारा 51 के अधीन कर की कटौती के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत है।'।

13. धारा 35 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (6) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 74क", शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

14. धारा 39 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

"(3) धारा 51 के अधीन, स्रोत पर कर कटौती के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित की जाए, मास के दौरान की गई कटौतियों की एक विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा:

परंतु उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास के लिए एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, चाहे उक्त मास के दौरान कोई कटौतियां की गई हों अथवा नहीं।"।

15. धारा 49 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (8) के खंड (ग) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 74क", शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

16. धारा 50 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के परंतुक में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 74क", शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

17. धारा 51 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (7) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 74क", शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

18. धारा 54 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 में, -

(क) उपधारा (3) के दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (14) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"(15) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल की पूर्ति की शून्य रेटेड के मद्दे अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय या माल की शून्य रेटेड पूर्ति के मद्दे संदत्त एकीकृत कर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां माल की ऐसी शून्य रेटेड पूर्ति निर्यात शुल्क के अध्यधीन है ।"।

19. धारा 61 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (3) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 74क", शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

20. धारा 62 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 74क", शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

21. धारा 63 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 63 में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 74क", शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

22. धारा 64 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 74क", शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

23. धारा 65 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (7) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 74क", शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

24. धारा 66 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (6) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 74क", शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

25. धारा 70 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"(1क) उपधारा (1) के अधीन समन किए गए सभी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने के लिए आबद्धकर होंगे, जैसा ऐसा अधिकारी निदेश दे और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति परीक्षा के दौरान सत्य बोलेगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य वस्तुएं, जो अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।"।

26. धारा 73 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 73 में,--

(i) पार्श्वशीर्ष में, "असंदत्त कर" शब्दों के पूर्व "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः--

"(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होंगे।"।

27. धारा 74 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 74 में,--

(i) पार्श्वशीर्ष में, "असंदत्त कर" शब्दों के पूर्व "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (11) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होंगे।";

(iii) स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाएगा।

28. धारा 74क का अंतःस्थापन

वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित असंदत या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर से संबंधित किसी कारण से गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 74 के पश्चात, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"74क. (1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, तो वह ऐसे कर से प्रभार्य उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार संदत्त नहीं किया गया है या जिसे इस प्रकार कम संदत्त किया गया है या जिस व्यक्ति को त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, उससे यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए क्यों न वह धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ सूचना में विनिर्दिष्ट रकम तथा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति का संदाय करे, सूचना की तामील करेगा:

परंतु कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी यदि किसी वित्तीय वर्ष में वह कर एक हजार रुपए से कम है, जिसे संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है।

(2) समुचित अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख से बयालीस मास के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से बयालीस मास के भीतर, उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अवधि के लिए सूचना जारी की गई है, वहां समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति पर उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए असंदत्त या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर अथवा गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला एक कथन तामील कर सकेगा।

(4) ऐसे कथन की तामील, उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए विश्वास किए गए आधार पूर्ववर्ती सूचना में उल्लिखित आधारों के समान ही हैं, सूचना की तामील समझी जाएगी।

(5) उस मामले में, जहां कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां शास्ति,--

(i) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न, किसी कारण से, ऐसे व्यक्ति से देय कर के दस प्रतिशत के समतुल्य या दस हजार रुपए, जो भी उच्चतर हो, होगी ;

(ii) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के लिए ऐसे व्यक्ति से देय कर के समतुल्य होगी ।

(6) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और शास्ति की रकम अवधारित करेगा तथा आदेश जारी करेगा ।

(7) समुचित अधिकारी उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सूचना को जारी करने की तारीख से बारह मास के भीतर उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करेगा:

परंतु जहां समुचित अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी करने में असमर्थ है, वहां आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत राज्य कर संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति वाला समुचित अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ अधिकारी, उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करने में विलंब के कारणों को अभिलिखित करके ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व, उक्त अवधि को अधिकतम छह मास की और अवधि तक बढ़ा सकेगा ।

(8) जहां कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति,-

(i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर के स्व- अभिनिश्चय अथवा समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर का संदेय ब्याज सहित कर की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना या उपधारा (3) के अधीन कथन की तामील नहीं करेगा ;

(ii) कारण बताओं सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज सहित उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर, कोई शास्ति संदेय नहीं होगी तथा उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी ।

(9) जहां कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति,--

(i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर के स्व-अभिनिश्चय अथवा समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर के संदेय ब्याज और ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ कर की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा, तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में, उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा ;

(ii) सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी ;

(iii) आदेश की संसूचना के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा, और ऐसा करने पर, उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी ।

(10) जहां समुचित अधिकारी की यह राय है कि जहां उपधारा (8) के खंड (i) या उपधारा (9) के खंड (i) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, वहां ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना करने के लिए अग्रसर होगा ।

(11) उपधारा (8) के खंड (i) या खंड (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन वहां शास्ति संदेय होगी, जहां स्व- निर्धारित कर की कोई रकम या कर के रूप में संग्रहीत कोई रकम ऐसे कर के संदाय की देय तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त नहीं की गई है ।

(12) वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित कर के अवधारण के लिए इस धारा के उपबंध लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण 1-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" पद के अंतर्गत धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी ;

(ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति, और किन्ही अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और मुख्य व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी कार्यवाहियां इस धारा के अधीन समाप्त हो गई हैं, वहां धारा 122 और धारा 125 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी ।

स्पष्टीकरण 2-इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "छिपाना" पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी की घोषणा न करना अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कराधेय व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में समुचित अधिकारी द्वारा लिखित में घोषणा करे या पूछे जाने पर कोई जानकारी प्रस्तुत करने की असफलता की घोषणा करे ।

29. धारा 75 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 75 में, -

(क) उपधारा (1) में, "धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात, "या 74क उपधारा (2) और उपधारा (7)" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"(2क) जहां किसी अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (ii) के अधीन शास्ति इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के आरोप उस व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं किए गए हैं, जिसे सूचना जारी की गई थी, ऐसे व्यक्ति द्वारा शास्ति का संदाय धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन होगा ।";

(ग) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

"(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी, यदि आदेश धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) या धारा 74क की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है ।";

(घ) उपधारा (11) में, "धारा 74 की उपधारा (10) में" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात् "या धारा 74क की उपधारा (7) में" शब्द, अंक और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (12) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(च) उपधारा (13) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

30. धारा 104 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (1) में, "या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या 74क की उपधारा (2) और उपधारा (7)" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

31. धारा 107 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 107 में,-

(क) उपधारा (6) के खंड (ख) में, "पच्चीस" शब्द के स्थान पर, "बीस" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (11) के दूसरे परंतुक में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

32. धारा 109 का संशोधन।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 109 में, "अपीलों की सुनवाई के लिए" शब्दों के पश्चात् "या धारा 171 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसे मामलों के परीक्षण करने के लिए या न्यायनिर्णयन के लिए, यदि उक्त धारा के अधीन ऐसा अधिसूचित किया जाता है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ; ।

33. धारा 112 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 112 में, -

(क) 1 अगस्त, 2024 से, उपधारा (1) में, "उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की ईप्सा की गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित किए जाने की तारीख से" शब्दों के पश्चात् "या वह तारीख, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) 1 अगस्त, 2024 से, उपधारा (3) में, "उस तारीख से, जिसको उक्त आदेश पारित किया गया है" शब्दों के पश्चात् "वह तारीख, जिसको आदेश पारित किया गया है ; या उस तारीख से, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के प्रयोजन के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (6) में, "अपील ग्रहण कर सकेगा" शब्दों के पश्चात्, "या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास के भीतर आवेदन फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) उपधारा (8) के खंड (ख) में, --

(i) "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "पचास करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "बीस करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

34. धारा 122 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1ख) में, 1 अक्तूबर, 2023 से "कोई इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक" शब्दों के स्थान पर, "कोई इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, जो धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण के लिए दायी है," शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

35. नई धारा 122क का अंतःस्थापन।

माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनों को विशेष प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर करने में असफलता के लिए शास्ति।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"122क. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, जहां कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है, जिसके संबंध में धारा 148 के अधीन मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य करता है, तो वह किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त, जो अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदत्त की गई है या संदेय है, प्रत्येक ऐसी मशीन के लिए, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, एक लाख रूपए की रकम के बराबर किसी शस्ति के लिए दायी होगा।

(2) प्रत्येक ऐसी मशीन, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उपधारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी:

परन्तु ऐसी मशीन का अधिहरण नहीं किया जाएगा, जहां,-

(क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का संदाय कर दिया गया है, और

(ख) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण, शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर, विशेष प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।"।

36. धारा 127 का संशोधन

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 127 में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

37. धारा 128क का अंत:स्थापन

कतिपय कर अवधियों के लिए, धारा 73 के अधीन की गई मांगी से संबंधित ब्याज या शास्ति या दोनों का अधित्यजन।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 128 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"128क. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के अनुसार कर से प्रभार्य कर की कोई रकम संदेय है, --

(क) धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना या धारा 73 की उपधारा (3) के अधीन जारी कथन और जहां धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है ; या

(ख) धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन पारित आदेश और जहां धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है ; या

(ग) धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश, और जहां धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है,

1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 की अवधि या उसके भाग से संबंधित है, और उक्त व्यक्ति, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, यथास्थिति, खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार संदेय कर की पूरी रकम का संदाय करता है, धारा 50 के अधीन कोई ब्याज और इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश या कथन के संबंध में सभी कार्यवाहियां ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, समाप्त हुई समझी जाएंगी:

परंतु जहां धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना जारी की गई है और धारा 75 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेश के अनुसरण में, समुचित अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है या पारित किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश, इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट सूचना या आदेश माना जाएगा:

परंतु यह और कि उन मामलों में, जहां आवेदन धारा 107 की उपधारा (3) या धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन फाइल किया जाता है या धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 118 की उपधारा (1) के अधीन राज्य कर के किसी अधिकारी द्वारा अपील फाइल की जाती है या जहां खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध या पहले परंतुक में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के विरुद्ध धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ की जाती हैं, वहां इस उपधारा के अधीन कार्यवाहियों की समाप्ति इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के अनुसार संदेय कर की अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, का संदाय करता है:

परंतु यह भी कि जहां ऐसा ब्याज और शास्ति पहले ही संदत्त कर दी गई है, उसका कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, त्रुटिवश प्रतिदाय के मद्दे किसी व्यक्ति के द्वारा संदेय किसी रकम के संबंध में लागू नहीं होगी।

(3) उपधारा (1) की कोई बात, उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष उक्त व्यक्ति द्वारा फाइल की गई कोई अपील या रिट याचिका लंबित है, और उक्त व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख को या उसके पूर्व वापस नहीं ली गई है।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई रकम संदत्त की गई है और उक्त उपधारा के अधीन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाती हैं, वहां धारा 107 की उपधारा (1) या धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपील, यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध नहीं होगी।"।

38. धारा 140 का संशोधन।

1 जुलाई, 2017 से, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (7) में, "यदि ऐसी सेवाओं से संबंधित बीजक नियत तारीख को या उसके पश्चात् प्राप्त हुए हैं" शब्दों के स्थान पर, "चाहे ऐसी सेवाओं से संबंधित बीजक नियत तारीख से पूर्व, को या उसके पश्चात् प्राप्त हुए हैं" शब्द रखे जाएंगे।

39. धारा 171 का संशोधन।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 171 में,-

(क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिससे उक्त प्राधिकारी इस बारे में परीक्षा के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी वास्तव में उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी के समरूप है ।

स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, 'परीक्षा के लिए अनुरोध' से इस बारे में कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी से वास्तव में उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी हुई है, परीक्षा का अनुरोध करने के लिए आवेदक द्वारा फाइल किया गया लिखित आवेदन अभिप्रेत है ।";

(ख) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

-

'स्पष्टीकरण 2-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्राधिकारी" पद के अंतर्गत "अपील अधिकरण" सम्मिलित होगा ।'।

40. अनुसूची III का संशोधन।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 में, पैरा 8 के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

"9. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि मुख्य बीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, सह बीमा करारों में बीमा किए गए व्यक्ति को मुख्य बीमाकर्ता और सह-बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से पूर्ति की गई बीमा सेवाओं के लिए मुख्य बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ता को सह-बीमा प्रीमियम के प्रभाजन का क्रियाकलाप ।

10. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि पुनःबीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा उक्त अध्यर्पित कमीशन या पुनःबीमा कमीशन सहित संदत्त पुनःबीमा प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, बीमाकर्ता द्वारा पुनःबीमाकर्ता को सेवाएं, जिसके लिए अध्यर्पित कमीशन या पुनःबीमा कमीशन पुनःबीमाकर्ता को बीमाकर्ता द्वारा संदत्त पुनःबीमा प्रीमियम से कटौती किया जाता है ।"।

41. संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय न किया जाना।

उन सभी संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई भी प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिनका इस प्रकार संदाय या प्रतिलोम नहीं गया गया होता संग्रहण किया गया है, यदि धारा 7 सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त होती।

उद्देश्य एवं हेतु

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों को राज्य में कियान्वित करने हेतु झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा– 2, 9, 10, 13, 16, 17, 21, 30, 31, 35, 39, 49, 50, 51, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 104, 107, 109, 112, 122, 127, 140, 171 में संशोधन, धारा–11क, 74क, 122क, 128क का अंतःस्थापन, धारा–20 का प्रतिस्थापन एवं अनुसूची–III में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उक्त अधिनियम के तत्संबंधी धाराओं में अनुभूत व्यवहारिक कठिनाईयों एवं प्रशासनिक उदेश्यों की पूर्ति हो सके।

एतदर्थ झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 के माध्यम से झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(राधा कृष्ण किशोर)
भार साधक सदस्य

वित्तीय संलेख

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों को राज्य में कियान्वित करने हेतु झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा– 2, 9, 10, 13, 16, 17, 21, 30, 31, 35, 39, 49, 50, 51, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 104, 107, 109, 112, 122, 127, 140, 171 में संशोधन, धारा–11क, 74क, 122क, 128क का अंतःस्थापन, धारा–20 का प्रतिस्थापन एवं अनुसूची–III में कतिपय संशोधन किए गए हैं उक्त संशोधनों से राज्य के आंतरिक संसाधन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, कतिपय संशोधनों से राज्य के व्यवसायियों को सहूलियत होगी।

प्रस्तावित **झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025** पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(राधा कृष्ण किशोर)
भार साधक सदस्य